

“ 고객과 함께 미래를 열어가는 최고의 교통서비스 선도기업 ”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

(근태 관리 부적정)

2025. 1.



감 사 실

처분요구사항 일람표

번호	대상 기관	건 명	처 분 요 구			비고
			처분종류	금액	인 원	
계		1건	주의	-	주의 1	-
1	●●	근태 관리 부적정	주의	-	주의 1	-

조 치 요 구

제 목 근태 관리 부적정
소 관 부 서 □□□□센터
구 분 노무업무
내 용

1. 사건개요

사원 ◆◆◆(이하 “관련자”라 한다)는 2023년 12월 29일부터 현재까지 ●●영업소에서 환경·조리 업무를 담당하고 있다. 2024년 12월 2일 익명 제보자로부터 ●●영업소의 근태 부적정에 대한 제보가 접수되어 감사에 착수하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「기간제근로자 관리 예규」 제9조(의무)에 따르면 근로자는 소정 근로시간동안 주어진 업무를 성실히 수행해야 하며,

동규정 제13조(통상근로자 및 교대근로자의 소정 근로시간)에 따르면 통상근로자의 1일 소정 근로시간은 8시간 범위에서 업무 특정에 맞게 정하며 각 주의 근로일과 근로일별 근로시간을 사전에 지정해야 하며,

동규정 제16조(시업 및 종업시각)에 따르면 통상근로자의 시업 및 종업시각은 사용자가 오전 9시부터 오후 6시까지 사이의 시간에서 소정 근로시간과 휴게시간을 감안하여 정하고 계절의 변화, 업무내용 또는 특수한 사정이 있는 경우에는 시업 및 종업시각을 조정할 수 있다.

그리고, 동규정 제34조(징계)에 따르면 정당한 이유 없이 수차례 조퇴, 지각, 결근 등으로 근무상태가 불량한 경우에는 해당 근로자에 대하여 과실이 경중에 따라 징계할 수 있고, 근로자의 비위사실이 경과실인 경우 사용자는 주의, 경고 조치할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

관련자는 통상근무자로 오전 9시 출근, 오후 6시 퇴근하도록 정해져 있으며 불가피한 사유가 발생하여 조기퇴근을 해야 할 경우 반드시 사전에 소속장의 허가를 받아야 한다.

그러나 2024년 12월 6일 영업소 팀장이 공무외출로 자리를 비운 사이 사전 근태 신청 없이 무단으로 조기 퇴근한 사실이 확인되었으며, 관련자 또한 행위 사실을 인정하였다.

또한, 면담 조사 결과 관련자가 평상시에 출근 시간보다 일찍 출근해서 재료 손질을 하고 근무 중에 외출하지 않으며 부식 구매도 퇴근 이후 또는 출근 전에 하는 등 항상 근무시간을 준수해왔다는 답변이 있었으나,

「기간제근로자 관리 예규」에 따르면 업무내용 또는 특수한 사정이 있는 경우에는 시업 및 종업시각을 사전에 조정할 수 있고 근무시간 내 외출 신청을 통해 외출할 수 있음에도 관련자는 영업소 팀장과 출·퇴근 시간을 조정하는 과정을 전혀 거치지 않고 독단적으로 행동했으므로 이는 참작 사안이 될 수 없다고 판단된다.

다만, 관련자의 행위가 명백한 비위행위임은 분명하나 면담 및 추가 조사

결과 조기퇴근이 지속적이었다는 제보내용을 증빙할 수 있는 객관적인 증거를 찾을 수 없었으므로 이를 고려하여 판단하여야 할 것으로 보인다.

이를 종합적으로 판단하여 관련자의 비위사실에 대한 경중을 따졌을 때, 그 행위가 지속적이지 않고 일회성에 그쳤으며 추가 비위사실을 입증할 객관적인 증거를 찾을 수 없는 점으로 보아 해당 행위의 비위정도는 다소 경한 것으로 판단된다.

결론적으로, 관련자가 통상근무자임에도 불구하고 사전 근태 신청 미 실시 및 영업소 팀장에게 보고하지 않고 무단으로 조기 퇴근한 행위는 「기간제근로자 관리 예규」 제34조(징계)에 의한 징계처분 사유이나 그 과실이 경한 것으로 판단되어 ‘주의’ 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□센터장은 근로시간을 준수하지 않은 관련자에 대하여 「기간제근로자 관리 예규」 제34조(징계)에 의거 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	부 서	성 명	담 당 기 간	담당업무	비 고
□□□□센터	●●영업소	◆◆◆	2023. 12. 29. ~ 현재	환경·조리 업무	(주의)